CLÔTURE CNIL – SAISINE N°19005268
QWANT – DONNÉES PERSONNELLES

Avec extraits des pièces originales

Décision de clôture & Réponse de Stéphane Erard

PARTIE I – COURRIER DE CLÔTURE DE LA CNIL

Courrier de la Présidente Marie-Laure Denis, réf. MLD/VBR/CLA25 1094, saisine n°19005268, instruction Vincent Bringer.

1. Rappel de la plainte initiale

Stéphane Erard a saisi la CNIL d'une plainte à l'encontre de Qwant, faisant valoir que contrairement à ses affirmations publiques, la société collectait des données personnelles à l'insu des utilisateurs et les transmettait à Microsoft Ireland Operations Limited à des fins d'affichage publicitaire.

▼ *Pièce : Courrier CNIL (page 1) – Rappel de la plainte et premiers constats*

CNIL.
COMMISSION NATIONALE INFORMATIQUE & LIBERTÉS

La Présidente

Monsieur Stéphane Erard
Résidence Saint James, Bâtiment D,
96, avenue des Arènes de Cimiez
06000 Nice

RAR : 2C 151 961 6135 8

Instruction du dossier :
Vincent Bringer
N/Réf. : MLD/VBR/CLA251094
Saisine n°19005268
(à rappeler dans toute correspondance)

Paris, le [illegible] février 2025

Monsieur Erard,

Vous avez saisi la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) d'une plainte à l'encontre de la société QWANT. Vous faisiez valoir que, contrairement à ce qu'affirmait la société, celle-ci collectait des données personnelles, à l'insu des utilisateurs de son moteur de recherche, et les transmettrait à Microsoft Ireland Operations Limited à des fins d'affichage de contenus publicitaires.

Comme vous le savez, sur la base de cette plainte, la CNIL a effectué plusieurs opérations de contrôles à partir de 2019.

Ces investigations ont permis d'établir que la société QWANT transmettait à la société Microsoft Ireland Operations Limited des données essentiellement techniques (telles qu'un identifiant et l'adresse IP tronquée), afin que cette dernière renvoie les résultats correspondant aux recherches faites par les utilisateurs ainsi que des publicités contextuelles (c'est-à-dire ne reposant pas sur le traçage de la navigation de l'utilisateur).

Au cours de l'instruction, la société QWANT a indiqué à la CNIL qu'elle considérait que les moyens techniques qu'elle avait mis en place avaient pour effet d'anonymiser les données collectées avant leur transmission à la société Microsoft Ireland Operations Limited. En conséquence, la société QWANT estimait ne pas transmettre de données à caractère personnel.

Cependant, au terme d'analyses approfondies, compte tenu du caractère hautement technique des éléments du dossier et du fait qu'il s'agissait du premier dispositif de la sorte examiné par la CNIL, j'ai considéré que malgré les mesures déployées par la société QWANT et compte tenu notamment des recommandations et jurisprudences pertinentes à l'époque des faits, les données transmises à la société

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
3 Place de Fontenoy, TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - 01 53 73 22 22 - www.cnil.fr

Les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des missions de la CNIL sont traitées dans des fichiers destinés à son usage exclusif.
Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits Informatique et Libertés en s'adressant au délégué à la protection des données (DPO) de la CNIL

2. Constats de la CNIL après contrôles

La CNIL a effectué plusieurs opérations de contrôle à partir de 2019 et a établi que :

- **Données transmises :** Qwant transmettait à Microsoft un identifiant et l'adresse IP tronquée pour obtenir des résultats de recherche et des publicités contextuelles.
- **Position de Qwant :** Qwant estimait que ses moyens techniques anonymisaient les données avant transmission.
- **Conclusion CNIL :** après analyses approfondies, **les données ne pouvaient pas être qualifiées d'anonymes mais de « pseudonymes »**.

3. Manquements constatés

1. Qualification inexacte des données (« anonymes » au lieu de « pseudonymes »)
2. Finalité publicitaire non mentionnée dans la politique de confidentialité
3. Base légale absente
4. Versions IT/DE différentes des versions FR/EN (jusqu'au 21/02/2020)

Qualification : méconnaissance des articles 12 et 13 du RGPD.

▼ *Pièce : Courrier CNIL (page 2) – Pseudonymes, manquements, corrections 2020*

Microsoft Ireland Operations Limited ne pouvaient pas être qualifiées d'anonymes mais que le terme « pseudonymes » était, en l'état, le plus exact.

Or, dans sa politique de confidentialité à l'époque des contrôles, la société QWANT indiquait que les données étaient anonymes. Par corrélation, elle ne mentionnait ni la finalité publicitaire de la transmission de données à la société Microsoft Ireland Operations Limited, ni la base légale mobilisée par ce traitement. Enfin, jusqu'au 21 février 2020, les versions italienne et allemande de la politique de confidentialité du moteur de recherche ne comportaient pas les mêmes informations que les versions française et anglaise. Aussi, au jour du contrôle, les informations contenues dans la politique de confidentialité concernant le traitement relatif à la transmission des données à Microsoft Ireland Operations Limited étaient inexactes et incomplètes. La société méconnaissait donc ses obligations de transparence et d'information, prévues aux articles 12 et 13 du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Je précise toutefois que dès 2020, la société QWANT a rectifié son erreur d'analyse quant à la qualification des données transmises et a fait évoluer sa politique de confidentialité, dans les différentes langues, pour y mentionner une transmission de données « pseudonymes » à Microsoft Ireland Operations Limited en lieu et place d'une transmission de données « anonymes », ainsi que la base légale et la finalité publicitaire de la transmission de données à la société Microsoft Ireland Operations Limited.

Sur la base de ces éléments, le traitement en cause étant de nature transfrontalière, la CNIL a rédigé un projet de décision qu'elle a soumis à ses homologues européens dans le cadre du mécanisme de coopération européenne prévu au Chapitre VII du RGPD.

Ce premier projet ayant fait l'objet d'une objection pertinente et motivée de la part d'une des autorités concernées, la CNIL a soumis un second projet de décision révisé. Ce projet a également fait l'objet d'objections pertinentes et motivées de la part de deux autorités de contrôle concernées. Par la suite, les échanges conduits par la CNIL dans le cadre de la coopération européenne avec ces autorités pour parvenir à un consensus n'ayant pas abouti, et comme cela vous l'a déjà été indiqué lors d'une précédente communication, la CNIL a dû saisir le Comité européen de la protection des données (CEPD) pour engager la procédure de règlement des différends entre autorités de contrôle prévue à l'article 65, paragraphe 1, a) du RGPD.

Cette dernière n'a finalement pas eu l'occasion de se prononcer car les échanges qui se sont poursuivis entre la CNIL et ses homologues ont conduits ces derniers à retirer les objections formulées sur ce second projet. Cela a eu pour effet de mettre fin à cette procédure de règlement des différends. Dès lors, en application de l'article 60, paragraphe 6, du RGPD, le projet de décision révisé soumis par la CNIL à ses homologues est désormais réputé approuvé par l'ensemble des autorités européennes concernées.

Par cette décision, prise en considérant notamment la célérité avec laquelle la société QWANT a apporté les corrections de nature à remédier aux manquements constatés datant de 2019, j'ai prononcé à l'encontre de la société QWANT **un rappel à ses obligations légales de transparence et d'information** des personnes (articles 12 et 13 du RGPD) en application des dispositions de l'article 58.2.b) du RGPD et 20.III de la LIL.

2

4. Procédure européenne et sanction

Le traitement étant transfrontalier, la CNIL a soumis un projet de décision aux autorités européennes (Chapitre VII RGPD). Après deux projets contestés et une procédure de règlement des différends au CEPD (article 65§1 a), le projet révisé a finalement été approuvé.

Sanction prononcée : un simple rappel aux obligations légales de transparence et d'information (articles 12 et 13 RGPD), en application de l'article 58.2.b) RGPD.

Aucune amende prononcée. Motivation : la « célérité » des corrections apportées par Qwant.

▼ *Pièce : Courrier CNIL (page 3) – Sanction et clôture*

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'action de la CNIL ayant permis d'apporter une réponse appropriée à la situation pour laquelle vous l'avez saisie, il est donc procédé à la clôture de votre dossier.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

Marie-Laure Denis
Présidente de la CNIL

Sous réserve de l'intérêt pour agir des requérants, les décisions de la CNIL sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de leur notification, augmenté :

- d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie

PARTIE II – RÉPONSE DE STÉPHANE ERARD

Email du 25 juin 2025 à SEDP@cnil.fr (copie mrees@linforme.com). Erard annonce son intention de porter plainte contre les services de la CNIL et la Présidente.

Argument n°1 – L'IP/24 est une donnée personnelle indirecte

Erard conteste la qualification de l'IP/24 comme simple « donnée technique ». Il fait valoir qu'elle permet de récupérer la commune de résidence, ce qui en fait une donnée personnelle indirecte selon la propre définition de la CNIL.

▼ *Pièce : Réponse Erard (page 1) – IP/24 = donnée personnelle + fraude depuis 2016*

Gmail

Stéphane Erard <stephane.erard@gmail.com>

CNIL - Saisine n°19005268 - VBR

Stéphane Erard <stephane.erard@gmail.com> 25 juin 2025 à 14:24
À : SEDP <SEDP@cnil.fr>, mrees@linforme.com

Bonjour,

Avant de porter plainte contre vos services et plus précisément contre la Présidente de la CNIL, je tiens à aborder quelques questions :

- Dans votre communiqué concernant Qwant, vous dites que l'IP/24 n'est qu'une donnée technique.
  Or l'IP/24 permet **indirectement** de récupérer la **commune de résidence qui est une donnée personnelle.**
  Donc d'après votre propre définition, **l'IP/24 est une donnée personnelle indirecte.**
  Pouvez-vous me confirmer cela ?

- **Je constate que le comportement de Qwant dure depuis 2016 et qu'ils ont été félicités par vos services pour avoir fraudé la concurrence :**
  - En effet, dès fin 2019 vous aviez les éléments, ainsi que l'**accès** à l'**historique** du **code source de "search_ads"** en votre possession (vous n'êtes pas si incompétents, hein ?).
  - Vous n'avez pas cherché à comprendre **depuis QUAND** date ce comportement, **pour le réprimander.**

  Le voici en pièce jointe (cf pages 6 et 14).
  Pour votre information, ils savaient pertinemment ce qu'ils faisaient.
  Cela a été demandé explicitement par Jean-Charles CHEMIN, dans une réunion qu'il a commencé par "Ce qui va être dit ici ne doit pas en sortir" lors d'une réunion hebdomadaire entre "team leaders".

  En effet, ils m'ont licenciés pour avoir dit la réalité sur l'envoi de données pseudo-anonyme et le fait qu'une IP/24 était bien une "donnée non-anonymisée et envoyée par Qwant à Microsoft" et :
  1/ **qui avait été produite sans le consentement des utilisateurs :**
  Pour produire l'IP/24, il faut **forcément OPÉRER UN TRAITEMENT SUR L'IP** :
  Quand on travaille chez Qwant, encore plus quand on est le Tech Lead (Pierre VIGNAUX) qui écrit ces lignes,
  il y a nécessairement conscience qu'il y a un traitement de DCP ici.
  De plus, je lui ai dit verbalement que sa fonction n'anonymisait pas.
  Je l'ai redit en décembre 2016 à Victoire YAU qu'il y avait envoi de données pseudoanonymes
  Il y a donc nécessairement l'intention de frauder puisqu'ils n'ont pas décrit ce premier TDCP et qu'ils étaient pleinement au courant de ce qu'ils faisaient.
  Il n'y a pas à prétendre à une grosse analyse poussée pour dire qu'il y a effectivement un TDCP **ici qui dure depuis 2016.**
  Juste à regarder l'historique du code.
  2/ **puis envoyée par Qwant à Bing Ads sans le consentement des utilisateurs et en mentant au marché/concurrence :**
  Donc vous trouvez ça normal qu'on puisse faire un TDCP et envoyer son résultat à Bing Ads, tout en promettant la sécurité de la vie privée ?
  Pendant 4 ans ?
  Alors qu'ils m'ont licenciés précisément pour l'avoir expliqué sur les réseaux sociaux en 2017 ?

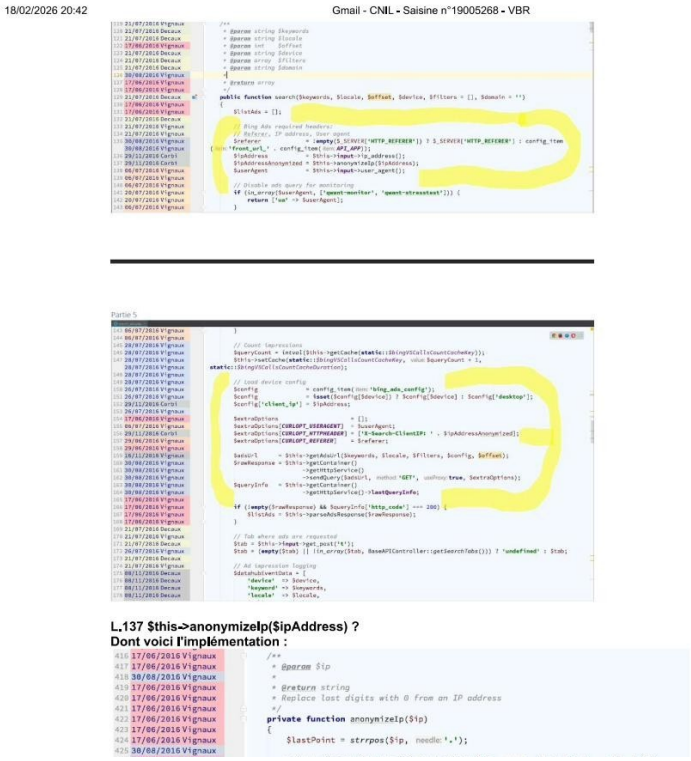
  Qwant était en période de due-diligence avec l'entrée probable de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le capital et après un audit maquillé que je dénonce :
  Le code a été modifié après l'audit pour la CDC qui a eu lieu en mai
  Vous trouvez ça normal de tromper le marché volontairement pendant 4 ans ?
  Ils ont mentis à la concurrence pendant 4 ans, ce qui leur a permis de faire entrer la CDC dans leur capital.
  En 2016 Qwant devait être mis en liquidation, s'il n'avait pas fraudé l'audit de la CDC
  Protéger la vie privée, c'est leur crédo, et paf il ne se passe rien sur le premier truc problématique

- Pouvez-vous confirmer que l'erreur d'analyse provenait d'un mauvais nommage de fonction ?

Argument n°2 – Fraude délibérée depuis 2016 (code source)

Erard produit l'historique du code source de la fonction anonymizeIp() écrite par Pierre Vignaux (Tech Lead) en juin 2016. Il démontre que cette implémentation « n'anonymise pas l'IP » : elle remplace simplement le dernier octet. Erard affirme l'avoir dit à Vignaux et estime que le nommage trompeur de la fonction constitue une intention de fraude.

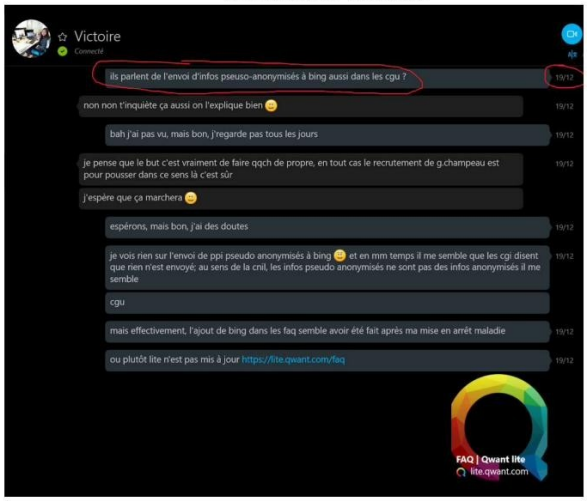
▼ *Pièce : Réponse Erard (page 2) – Code source anonymizeIp() + historique Git*

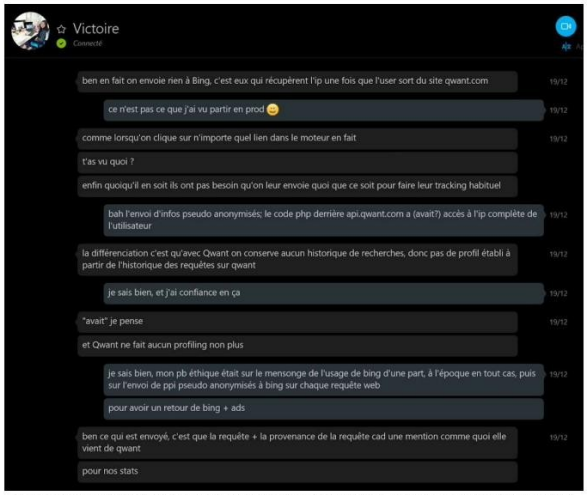


Argument n°3 – La DPO (Victoire Yau) au courant dès décembre 2016

Erard produit sa conversation avec Victoire Yau (DPO) de décembre 2016. Il y soulève l'envoi de données pseudo-anonymisées à Bing et constate que les CGU ne le mentionnent pas. Yau affirme que Qwant « n'envoie rien à Bing », ce qu'Erard conteste. Yau reconnaît que l'ajout de Bing dans la FAQ a été fait après l'arrêt maladie d'Erard.

▼ *Pièce : Réponse Erard (page 3) – Conversation avec Victoire Yau (DPO), décembre 2016*





Ici Victoire YAU ment en disant que ce qui est envoyé c'est "la requête + provenance" (elle parle du referer ... bref).
Ou alors cette personne ne sert à rien dans son travail.

Argument n°4 – Critique de la décision CNIL : absence de sanction

Erard reproche à la CNIL de ne pas avoir retenu l'intention de fraude (« flagrante », « 4 ans »), de parler d'« erreur d'analyse », de ne pas avoir prononcé d'amende, et de ne pas avoir cherché depuis quand Qwant agissait ainsi. Il souligne que le code source était en possession de la CNIL dès fin 2019.

▼ *Pièce : Réponse Erard (page 4) – Critique décision CNIL + DPO au courant*

Décembre 2016, la DPO est mise au courant de l'envoi de données pseudo-anonymes,

Je ne comprends pas le manque de sanction ferme contre ce comportement.

- Concernant votre réponse :

> Je précise toutefois que dès 2020, la société QWANT a rectifié son erreur d'analyse quant à la qualification des données transmises et a fait évoluer sa politique de confidentialité, dans les différentes langues, pour y mentionner une transmission de données « pseudonymes » à Microsoft Ireland Operations Limited en lieu et place d'une transmission de données « anonymes », ainsi que la base légale et la finalité publicitaire de la transmission de données à la société Microsoft Ireland Operations Limited.

Cela fait donc depuis 2016 qu'ils savent qu'ils fraudent.
Parler d'"erreur d'analyse" est injustifiable : **vous** avez fait une erreur d'analyse en ne cherchant **pas depuis quand ils agissaient ainsi.**
Et en évitant de recoller les morceaux.

Dès qu'on traite l'IP, on sait qu'il y a un TDCP et qu'il faut le mettre en page d'information appropriée.

Je les ai avertis : j'ai même été licencié à cause de ça.
Je ne comprends pas du tout votre position et le fait qu'il n'y ait pas d'amande.

Vous n'avez pas du tout retenu l'intention de fraude.
Qui est ici pourtant flagrante.
Et qui a duré 4 ans !

Comment peut-on être développeur chez Qwant, qui se targue de vie privée, **et laisser passer un TDCP sur l'IP directement ?**
A quoi a servi le DPO ?
Comment cela a-t-il pu passer en prod ?
Avez-vous posé les questions qui ont permis de comprendre comment ils en sont arrivés là ?

En vous remerciant,

PARTIE III – SYNTHÈSE

Ce que la CNIL confirme (donnant raison à Erard)

- **Les données transmises à Microsoft n'étaient PAS anonymes mais pseudonymes**
- **La politique de confidentialité de Qwant était inexacte et incomplète**
- **Qwant méconnaissait les articles 12 et 13 du RGPD**
- **La finalité publicitaire de la transmission n'était pas communiquée**

Ce que la CNIL n'a pas retenu (selon Erard)

- L'intention délibérée de fraude (comportement conscient depuis 2016)
- La durée du manquement (4 ans, 2016–2020)
- Le maquillage de l'audit CDC
- Le rôle défaillant de la DPO (Victoire Yau), informée dès 2016
- Le fait qu'Erard a été licencié pour avoir dénoncé exactement ce que la CNIL a confirmé
- La nécessité d'une sanction financière

Paradoxe fondamental

La CNIL confirme en 2025 que les données transmises par Qwant à Microsoft étaient pseudonymes (et non anonymes). Or c'est précisément pour avoir dit cela publiquement que Stéphane Erard a été licencié en 2017, qualifié de menteur aux prud'hommes, et cité en diffamation devant le tribunal correctionnel.